

1012982-18.2020.8.26.0361

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Domingos Parra Neto

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 2ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 28/06/2022

... socioeducativas por atos equiparados a tráfico de drogas e roubo. Alega ainda que os funcionários do demandado precisaram usar de força moderada para conter o demandante, que desferiu um soco na orelha do segurança Rafael, não sendo configurado excesso na abordagem realizada. Nesses termos, requer a improcedência da ação e, em pedido sucessivo, a diminuição do quantum indenizatório, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

2ª Vara Cível

Avenida Candido Xavier de Almeida e Souza, 159, Mogi das Cruzes-SP - cep 08780-210

1012982-18.2020.8.26.0361 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1012982-18.2020.8.26.0361

Classe - Assunto:

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Roger Eduardo Ferreira Paiva

Requerido:

Super Mercado Veran Ltda

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a).

Domingos Parra Neto

Vistos.

ROGER EDUARDO FERREIRA PAIVA ajuizou a presente ação de indenização por danos morais em face de SUPERMERCADO VERAN LTDA. Alega, em apertada síntese, que, em 06/12/2018, por volta das 9h, foi acusado de furto pelo fiscal Rafael dos Santos Costa e pelo segurança Nilton Cesar Pacheco, ambos funcionários do supermercado réu. Afirma que, em razão dos fatos, foi lavrado boletim de ocorrência, tendo o autor, menor à época dos fatos, respondido por ato infracional equiparado a furto, sendo considerado fato atípico. Aduz ainda que, na abordagem realizada pelos prepostos do requerido, o requerente foi humilhado e agredido, sendo-lhe falsamente imputada a prática de crime, o que não ocorreu, uma vez que o demandante trazia consigo dinheiro para pagar pelos produtos (chocolates) alegadamente furtados, dinheiro que foi perdido no interior da loja. Nesses termos, requer a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 300.000,00, em razão da violação de direitos de personalidade do requerente.

Juntou procuração e documentos (fls. 18/180).

A inicial foi emendada às fls. 183/184 e 210, para juntada de documentos (fls. 185/208 e 211/214).

Por decisão de fls. 209, deferidos ao autor os benefícios da gratuidade processual. Citado (fls. 217), o requerido ofereceu contestação às fls. 218/238, além de documentos (fls. 239/258), impugnando, preliminarmente, o valor da causa e alegando inépcia da inicial e falta de interesse processual.

No mérito, reitera as alegações trazidas na prefacial, invocando ainda ausência de ato ilícito por parte do réu, bem assim, de dano moral indenizável, uma vez que os fatos narrados na inicial configuram mero dissabor para o autor, que já respondeu a três processos de apuração por atos infracionais e cumpriu medidas socioeducativas por atos equiparados a tráfico de drogas e roubo. Alega ainda que os funcionários do demandado precisaram usar de força moderada para conter o demandante, que desferiu um soco na orelha do segurança Rafael, não sendo configurado excesso na abordagem realizada. Nesses termos, requer a improcedência da ação e, em pedido sucessivo, a diminuição do quantum indenizatório, porque excessivo.

Réplica às fls. 260/273.

Intimadas a dizerem em termos de produção de provas (fls. 274/275), as partes se manifestaram às fls. 278 (réu) e 279/280 (autor).

O feito foi saneado (fls. 282/283), deferindo-se a produção de prova oral, consistente na oitiva de testemunhas.

Referida decisão foi objeto de embargos de declaração opostos pelo requerido (fls. 285/286), acolhidos pela r. decisão de fls. 295, que deferiu a produção da prova documental pretendida pelo demandado, consistente nos autos do processo que tramitou perante a Vara da Infância e Juventude.

Em resposta ao ofício recebido, foram juntados os documentos de fls. 304/465, dos quais se deu vista às partes (fls. 471), com manifestação do autor às fls. 472/473 e do réu às fls. 474.

Por decisão de fls. 475/476, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 16/03/2022, às 16h. Na ocasião, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelo réu, o que foi feito por meio audiovisual, encerrando-se a instrução, com prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de alegações finais. As partes ofereceram razões finais escritas às fls. 494/505 (requerente) e 506/519 (requerido).

Às fls. 521/528, juntada precatória expedida para a comarca de Suzano - SP, devolvida sem cumprimento em razão da oitiva da testemunha Reginaldo Pereira Neves por este Juízo na audiência de instrução.

É o relatório.

Decido.

Presentes os pressupostos processuais, bem assim, a legitimidade das partes e o interesse processual, passo ao exame do mérito, âmbito em que a improcedência da ação é medida de rigor, senão vejamos.

Com efeito, o conjunto probatório coligido aos autos não respalda a pretensão indenizatória vazada na prefacial, calcada na prática de ato ilícito pelos prepostos do réu em desfavor da autora.

Nesse sentido, a prova documental coligida aos autos (notadamente o Boletim de Ocorrência de fls. 307/309 e o exame de corpo de delito de fls. 465/466) demonstra que o autor foi flagrado pelos funcionários do estabelecimento réu em razão do furto de alguns chocolates, sendo que o autor ficou alterado após a abordagem, terminando por desferir um soco em um dos seguranças, Rafael dos Santos Costa, que foi vítima de lesão corporal de natureza leve, apresentando escoriação em razão da agressão sofrida no trabalho (fls. 465/466).

Ademais, a prova testemunha corrobora a versão trazida em sede de contestação, acerca da dinâmica dos fatos. Aqui, de se destacar o depoimento de Reginaldo Pereira Neves, que afirma trabalhar no Supermercado Veran, certo que, por ocasião dos fatos, não se encontrava no local, sendo que posteriormente tomou conhecimento do ocorrido por meio de seu subordinado, de prenome João. De acordo com a testemunha, João lhe reportou que estava com problemas na loja, em razão de furto de produtos (chocolates) por um rapaz que já era conhecido dos funcionários, em razão de tentativas anteriores de furto, embora não tenham sido lavrados boletins de ocorrência. Aduz que o autor já estava saindo da loja quando foi abordado por um dos fiscais, e "partiu pra cima" do funcionário, razão pela qual outro fiscal

apareceu para apoio, sendo depois chamada a polícia por meio do telefone 190. Alega que, em razão do ocorrido, várias pessoas se aglomeraram no local (inclusive um funcionário da Guarda Civil Metropolitana), e o requerente ficou alterado, jogando os chocolates no chão e dizendo que tinha perdido R\$ 50,00 na loja, alegação que foi deduzida pelo demandante somente após a abordagem dos funcionários do estabelecimento. Outrossim, assevera que não houve excesso na contenção do rapaz, sendo que um dos fiscais chegou a fazer exame de corpo de delito, apresentando arranhões no rosto em razão da abordagem feita ao autor. Por fim, afirma ainda que os fiscais tentam "inibir" as pessoas suspeitas de furto, fazendo-as se certificarem de que estão sendo observadas, de maneira a encorajá-las a devolver os produtos para a prateleira, uma vez que o supermercado não tem interesse em chamar a polícia, sendo certo que os suspeitos são abordados somente ao se ter certeza sobre o furto, e após deixar o supermercado sem pagar pelo produto.

No mesmo sentido, o depoimento da testemunha João Batista Moreno, que também trabalha no Supermercado Veran, não tendo contato com o autor, que era conhecido por ser cliente, e também por suspeitas anteriores de furto. Aduz que foi chamado em razão dos fatos narrados na prefacial, sendo certo que, ao chegar ao local, encontrou o requerente bastante alterado, e um dos fiscais com o rosto arranhado. Afirma que a política adotada pelo supermercado é a da fiscalização, evitando-se chamar a polícia, que somente foi chamada em razão de a loja encontrar-se cheia, e que a força empregada para contenção do demandante foi moderada, não tendo havido excesso por parte dos fiscais. Tocante à alegação trazida por Roger (de que teria perdido R\$ 50,00 na loja, que seriam empregados para pagar pelos chocolates), afirma que esta foi deduzida apenas após a abordagem, e que tal alegação foi deduzida pelo autor aos policiais que atenderam a ocorrência. Por fim, que não sabe informar se o requerente foi algemado ao ser conduzido para a delegacia, visto que para lá se dirigiu em outra viatura, não tendo contato com o demandante.

Assim, em relação à pretensão de haver indenização por dano moral, não entendo presente situação a ensejar profundo abalo psíquico ou grave constrangimento, de per si suficiente a ensejar reparo à prejudicada, inexistindo frontal violação a direito personalíssimo tutelado pelo ordenamento jurídico pátrio – improcedente, portanto, o pedido de reparação extrapatrimonial deduzido pela parte autora.

Destarte, não há falar-se na prática de ato ilícito por parte do réu, a gerar o dever de indenizar, nos exatos termos do art. 186 c/c art. 927, ambos do Código Civil – improcedente, portanto, o pedido indenizatório deduzida na exordial.

Dispositivo.

Posto isto, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, improcedente a pretensão inicial, nos termos da fundamentação supra.

Vencido, condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Fica, porém, dispensado do pagamento, em virtude da gratuidade processual deferida nos autos (fls. 209), observado, no mais, o regime de cobrança do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

Transitada em julgado, e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as formalidades legais.

P.R.I.C.

Mogi das Cruzes, 28 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA